

【11 月法规】乐橙独家押百题(一)

总分：100（分）

及格分：60（分）

限时：100（分）

简介：【11 月法规】乐橙独家押百题(一)

藏

纠

1.(选择题)

【乐橙网】期货公司风险监管指标达到预警标准的，根据《期货公司风险监管指标管理办法》，期货公司应于当日()。

A.

向独立董事书面报告

B.

向公司住所地中国证监会派出机构书面报告

C.

向公司全体股东书面报告

D.

向中国证监会书面报告

回答错误

正确答案

B

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查期货公司风险监管指标体系。

期货公司风险监管指标达到预警标准的，期货公司应当于当日向全体董事提交书面报告，详细说明原因、对公司的影响、解决问题的具体措施和期限，书面报告应当同时抄送公司住所地中国证监会派出机构。

故本题选 B 选项。

藏

纠

2.(选择题)

【乐橙网】根据《期货公司风险监管指标管理办法》，期货公司风险预警期结束的条件是()。

A.

风险监管指标优于预警标准并连续保持 3 个月的

B.

风险监管指标优于规定标准的

C.

风险监管指标优于预警标准的

D.

风险监管指标优于预警标准并连续保持 1 个月的

回答错误

正确答案

A

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查期货公司风险预警期的相关内容。

期货公司风险监管指标优于预警标准并连续保持 3 个月的，风险预警期结束。

故本题选 A 选项。

藏

纠

3.(选择题)

【乐橙网】下列期货公司股权变更的情形应当经中国证监会或其派出机构批准的是()。

A.

有关联关系的股东合计持股比例增加到 5%

B.

单个股东的持股比例增加到 3%

C.

单个股东的持股比例增加到 1%

D.

有关联关系的股东合计持股比例增加到 3%

回答错误

正确答案

A

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查期货公司股权变更的情形。

期货公司变更股权有下列情形之一的，应当经中国证监会批准：

(1)变更控股股东、第一大股东；

(2)单个股东的持股比例或者有关联关系的股东合计持股比例增加到 5%以上，且涉及境外股东的。

除上述规定情形外，期货公司单个股东的持股比例或者有关联关系的股东合计持股比例增加到 5%以上，应当经期货公司住所地中国证监会派出机构批准。（A 选项表述正确）

故本题选 A 选项。

藏

纠

4.(选择题)

【乐橙网】期货公司股东、董事不得越过()直接向首席风险官下达指令。

A.
股东会

B.
监事会

C.
董事会

D.
总经理
回答错误
正确答案

C
题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查首席风险官的履职保障。

期货公司股东、董事不得违反公司规定的程序，越过董事会直接向首席风险官下达指令或者干涉首席风险官的工作。

故本题选 C 选项。

藏
纠

5.(选择题)

【乐橙网】以期货交易所为被告的，因期货交易所履行职责引起的商事案件，由期货交易所所在地的()管辖。

A.
最高人民法院

B.
中级人民法院

C.
基层人民法院

D.
高级人民法院
回答错误
正确答案

B
题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查诉讼。

以期货交易所为被告或者第三人的因期货交易所履行职责引起的商事案件，由期货交易所所在地的中级人民法院管辖。

故本题选 B 选项。

藏

纠

6.(选择题)

【乐橙网】根据《期货公司监督管理办法》，期货公司终止境内分支机构的，应当先行妥善处理该分支机构的()，结清分支机构业务并终止经营活动。

A.

工作人员工资和劳务合同

B.

客户资产

C.

营业场所和设施

D.

交易账户和客户编码

回答错误

正确答案

B

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查期货公司终止境内分支机构的事前处理。

期货公司终止境内分支机构的，应当先行妥善处理该分支机构客户资产，结清分支机构业务并终止经营活动。

故本题选 B 选项。

藏

纠

7.(选择题)

【乐橙网】期货经营机构向普通投资者销售或提供高风险等级的产品或服务时，下列关于该机构适当性义务的表述错误的是()。

A.

应当给予投资者至少 48 小时的冷静期

B.

应当追加了解投资者的相关信息

C.

特别风险警示书应当由投资者签字确认

D.

应当向投资者提供特别风险警示书

回答错误

正确答案

A

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查期货经营机构投资者适当性。

经营机构向普通投资者销售或者提供高风险等级的产品或服务时，应当履行以下适当性义务：

（1）追加了解投资者的相关信息；（B 选项表述正确）

（2）向投资者提供特别风险警示书，揭示该产品或服务的高风险特征，由投资者签字确认；（CD 选项表述正确）

（3）给予投资者至少 24 小时的冷静期或至少增加一次回访告知特别风险。（A 选项表述错误）

故本题选 A 选项。

藏

纠

8.(选择题)

【乐橙网】根据《期货交易管理条例》，有权指定交割仓库的是()。

A.

国务院期货监督管理机构

B.

中国期货业协会

C.

国务院期货监督管理机构派出机构

D.

期货交易所

回答错误

正确答案

D

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查指定交割仓库的主体。

期货交易所负责指定进行实物交割的交割仓库，就是期货交易所统一组织实物交割的重要体现。

故本题选 D 选项。

藏

纠

9.(选择题)

【乐橙网】根据《期货交易管理条例》，当期货市场出现异常情况时，期货交易所依照其章程规定，可采取的紧急措施中，不包括()。

A.

提高保证金

B.

暂时停止交易

C.

提高手续费

D.

限制会员或者客户的最大持仓量

回答错误

正确答案

C

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查异常情况处置。

当期货市场出现异常情况时，期货交易所可以按照其章程规定的权限和程序，决定采取下列紧急措施，并应当立即报告中国证监会：

- (1) 提高保证金; (A 选项不符合题意)
- (2) 调整涨跌停板幅度; (C 选项符合题意)
- (3) 限制会员或者客户的最大持仓量; (D 选项不符合题意)
- (4) 暂时停止交易; (B 选项不符合题意)
- (5) 采取其他紧急措施。

故本题选 C 选项。

藏

纠

10.(选择题)

【乐橙网】期货公司利用公共媒体开展期货行情分析时，下列表述中错误的是()。

A.

应当遵守金融信息传播相关规定

B.

应当向住所地的中国证监会派出机构备案

C.

期货公司应当取得期货投资咨询业务资格

D.

相关人员无须取得期货投资咨询业务从业资格

回答错误

正确答案

D

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查期货公司及其从业人员通过报刊、电视、电台和网络等公共媒体开展期货行情分析等信息传播活动的注意事项。

AC 选项正确，D 选项错误，期货公司及其从业人员通过报刊、电视、电台和网络等公共媒体开展期货行情分析等信息传播活动的，应当取得期货投资咨询业务资格及从业资格，遵守金融信息传播相关规定，保护他人的知识产权；

B 选项正确，在开展期货信息传播活动前，期货公司及其从业人员应当向住所地的中国证监会派出机构备案。

故本题选 D 选项。

藏

纠

11.(选择题)

【乐橙网】期货公司拟免除()职务的，应当在作出决定前向中国证监会派出机构报告。

A.

董事长

B.

首席风险官

C.

监事会主席

D.

独立董事

回答错误

正确答案

B

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查首席风险官的免除。

期货公司拟免除首席风险官的职务，应当在作出决定前 10 个工作日将免职理由及其履行职责情况向公司住所地的中国证监会派出机构报告。

故本题选 B 选项。

藏

纠

12.(选择题)

【乐橙网】期货保证金安全存管监控机构依照有关规定对保证金安全实施监控，进行每日稽

核，发现问题应当立即报告()。

A.

期货交易所

B.

国务院期货监督管理机构

C.

期货公司

D.

期货保证金存管银行

回答错误

正确答案

B

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查期货保证金安全存管的相关内容。

期货保证金安全存管监控机构依照有关规定对保证金安全实施监控，进行每日稽核，发现问题应当立即报告国务院期货监督管理机构。国务院期货监督管理机构应当根据不同情况，依照本条例有关规定及时处理。

故本题选 B 选项。

藏

纠

13.(选择题)

【乐橙网】交易结算会员期货公司可以为()办理结算业务。

A.

交易所的其他交易结算会员

B.

其他公司的客户

C.

本公司的客户

D.

交易所的非结算会员

回答错误

正确答案

C

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查交易结算会员期货公司可以办理的结算业务。

交易结算会员期货公司可以受托为客户办理金融期货结算业务,不得接受非结算会员的委托为其办理金融期货结算业务。

故本题选 C 选项。

藏
纠

14.(选择题)

【乐橙网】根据《期货投资者保障基金管理办法》，动用保障基金对期货投资者的保证金损失进行补偿后，保障基金管理机构依法取得()。

A.

清偿权

B.

代位权

C.

撤销权

D.

受偿权

回答错误

正确答案

D

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查期货投资者保障基金。

动用保障基金对期货投资者的保证金损失进行补偿后，保障基金管理机构依法取得相应的受偿权，可以依法参与期货公司清算。

故本题选 D 选项。

藏
纠

15.(选择题)

【乐橙网】期货公司首席风险官发现涉嫌占用、挪用客户保证金等违法违规行为的，应当()。

A.

向独立董事和监事会报告

B.

向董事会和公司住所地中国证监会派出机构报告

C.

向总经理和监事会报告

D.

向独立董事和公司住所地中国证监会派出机构报告

回答错误

正确答案

B

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查期货公司首席风险官对违法违规行为的处理措施。

首席风险官发现涉嫌占用、挪用客户保证金等违法违规行为或者可能发生风险的，应当立即向公司住所地的中国证监会派出机构和公司董事会报告。

故本题选 B 选项。

藏

纠

16.(选择题)

【乐橙网】中国期货业协会应当建立期货从业人员信息数据库，公示并且及时更新()。

A.

从业人员注册、工作业绩等信息

B.

从业资格注册、考试成绩等信息

C.

从业资格注册、诚信记录等信息

D.

从业人员注册、客户服务等信息

回答错误

正确答案

C

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查中国期货业协会的职责。

中国期货业协会应当建立期货从业人员信息数据库，公示并且及时更新从业资格注册、诚信记录等信息。

故本题选 C 选项。

藏

纠

17.(选择题)

【乐橙网】中国期货业协会应当定期向()报告期货从业人员管理的有关情况。

A.

中国证监会

B.
期货保证金安全存管监控机构

C.
中国证监会派出机构

D.
期货交易所
回答错误
正确答案

A
题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查监督管理。

中国期货业协会应当定期向中国证监会报告期货从业人员管理的有关情况。

故本题选 A 选项。

藏
纠

18.(选择题)

【乐橙网】期货从业人员违反《期货从业人员管理办法》，中国证监会及其派出机构可以()。

A.
采取责令改正、监管谈话等措施

B.
进行调查，限制其人身自由

C.
进行调查，给予纪律惩戒

D.
给予其训诫、公开谴责
回答错误
正确答案

A
题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查期货从业人员违反《期货从业人员管理办法》的处理措施。

A 选项正确，期货从业人员违反本办法规定的，中国证监会及其派出机构可以采取责令改正、监管谈话、出具警示函等监管措施。

B 选项错误，证监会没有限制从业人员人身自由的处罚措施。

CD 选项错误，从业人员违反《期货从业人员执业行为准则》的，由期货业协会做出训诫、

公开谴责等纪律惩戒。

故本题选 A 选项。

藏

纠

19.(选择题)

【乐橙网】客户对期货公司的交易结算结果有异议，而未在期货经纪合同约定的时间内提出的()。

A.

视为客户对交易结算结果不予确认

B.

视为期货公司和客户对交易结算结果存疑

C.

视为客户对交易结算结果已予以确认

D.

视为期货公司对交易结算结果不予确认

回答错误

正确答案

C

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查客户对期货公司的交易结算结果异议的提出时间。

期货公司对期货交易所或者客户对期货公司的交易结算结果有异议，而未在期货交易所交易规则规定或者期货经纪合同约定的时间内提出的，视为期货公司或者客户对交易结算结果已予以确认。

故本题选 C 选项。

藏

纠

20.(选择题)

【乐橙网】《期货从业人员管理办法》中禁止期货从业人员挪用客户期货保证金的规定，主要是针对()的期货从业人员。

A.

期货公司

B.

中国期货业协会

C.

为期货公司提供中间介绍业务的机构

D.

期货投资咨询机构

回答错误

正确答案

A

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查期货从业人员管理的相关规定。

期货公司的期货从业人员不得挪用客户的期货保证金或者其他资产。

故本题选 A 选项。

藏

纠

21.(选择题)

【乐橙网】募集期满，期货公司集合资产管理计划未达到规定成立条件的，期货公司应当承担的责任不包括()。

A.

返还投资者已缴纳的款项

B.

以其固有资产承担因募集行为而产生的债务和费用

C.

向投资者提供一定赔偿

D.

加计银行同期活期存款利息

回答错误

正确答案

C

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查集合资产管理计划未达到规定的成立条件的处理。

证券期货经营机构应当在资产管理合同约定的募集期限内，完成集合资产管理计划的募集。

募集期届满，集合资产管理计划未达到规定的成立条件的，证券期货经营机构应当承担下列责任：

(1) 以其固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用 (B 选项符合题意)；

(2) 在募集期届满后 30 日内返还投资者已缴纳的款项，并加计银行同期活期存款利息 (AD 选项符合题意)。

故本题选 C 选项。

藏

纠

22.(选择题)

【乐橙网】以下关于期货从业人员执业行为规范的表述，错误的是()。

A.

充分揭示期货交易风险，按照客户要求作出获利承诺或者保证

B.

当自身利益与客户的利益存在潜在利益冲突时，及时向客户进行披露

C.

抵制商业贿赂，不得从事不正当竞争行为和不正当交易行为

D.

保守客户的商业秘密

回答错误

正确答案

A

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查期货从业人员的执业行为规范。

期货从业人员应当遵守的执业规范有：

(1)期货从业人员向客户提供专业服务时，充分揭示期货交易风险，不得作出不当承诺或者保证(A选项符合题意)。

(2)具有良好的执业道德与守法意识，抵制商业贿赂，不得从事不正当竞争行为和不正当交易(C选项不符合题意)。

(3)当自身利益或者相关方利益与客户的利益发生冲突或者存在潜在利益冲突时，及时向客户进行披露，并且坚持客户合法利益优先的原则(B选项不符合题意)。

(4)以专业的技能，谨慎、勤勉尽责地为客户提供服务，保守客户的商业秘密，维护客户的合法权益(D选项不符合题意)。

故本题选 A 选项。

藏

纠

23.(选择题)

【乐橙网】期货公司的交易保证金不足，期货交易所未按规定通知期货公司追加保证金的，由于行情向持仓不利的方向变化，导致期货公司透支发生的大损失，期货交易所承担的赔偿额不超过损失()。

A.

60%

B.

70%

C.

80%

D.

50%

回答错误

正确答案

A

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查透支交易责任的承担。

期货公司的交易保证金不足，期货交易所未按规定通知期货公司追加保证金的，由于行情向持不利的方向变化导致期货公司透支发生的扩大损失，期货交易所应当承担主要赔偿责任，赔偿额不超过损失的 60%。

故本题选 A 选项。

藏

纠

24.(选择题)

【乐橙网】根据《期货经营机构投资者适当性管理实施指引（试行）》，经营机构评估、划分所销售产品或者所提供服务的风险等级时，涉及投资组合的产品或服务的，下列表述中正确的是()。

A.

应当按照产品或服务最低风险等级进行评估

B.

应当按照产品或服务整体风险等级进行评估

C.

应当按照产品或服务最高风险等级进行评估

D.

可以按照产品或服务对应的任何一个风险等级进行评估

回答错误

正确答案

B

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查期货投资者适当性。

经营机构应当制作产品或服务风险等级评估表，根据产品或服务的评估因素与风险等级的相关性，确定各项评估因素的分值和权重，建立评估分值与产品或服务风险等级的对应关系。涉及投资组合的产品或服务，应当按照产品或服务整体风险等级进行评估。

故本题选 B 选项。

藏

纠

25.(选择题)

【乐橙网】《期货交易管理条例》自()起施行。

A.

1999 年 9 月 1 日

B.

2007 年 4 月 15 日

C.

1995 年 10 月 25 日

D.

2003 年 7 月 1 日

回答错误

正确答案

B

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查《期货交易管理条例》的实施时间。

《期货交易管理条例》规定，本条例自 2007 年 4 月 15 日起施行。1999 年 6 月 2 日国务院发布的《期货交易管理暂行条例》同时废止。

故本题选 B 选项。

藏

纠

26.(选择题)

【乐橙网】根据《期货从业人员管理办法》，未取得期货从业资格，擅自从事期货业务的，由()责令改正，给予警告，单处或者并处 3 万元以下罚款。

A.

期货交易所

B.

中国证监会

C.

期货保证金安全存管监控机构

D.

中国期货业协会

回答错误

正确答案

B

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查期货从业人员违规行为的处理。

未取得从业资格，擅自从事期货业务的，中国证监会责令改正，给予警告，单处或者并处 3 万元以下罚款。

故本题选 B 选项。

藏

纠

27.(选择题)

【乐橙网】下列关于交割的表述，正确的是()。

A.

经中国期货业协会批准，交割可以采取现金差价结算

B.

交割必须按照中国期货业协会制定的交割规则和程序进行

C.

除期转现外，合约到期才能办理交割

D.

交割只能是实物交割

回答错误

正确答案

C

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查交割的定义。

A 选项错误，交割采取规定结算价格进行现金差价结算不需要期货业协会批准。

B 选项错误，交割应按照期货交易所的规则和程序进行。

C 选项正确，交割，是指合约到期时了结到期未平仓合约的过程。除期转现外，合约到期才能办理交割。

D 选项错误，交割时交易双方可通过该合约所载标的物所有权的转移，或者按照规定结算价格进行现金差价结算。

故本题选 C 选项。

藏

纠

28.(选择题)

【乐橙网】期货公司变更住所或营业场所，应当向()提交备案材料。

A.

拟迁入地中国证监会派出机构

B.

中国期货业协会

C.

拟迁出地中国证监会派出机构

D.

中国证监会

回答错误

正确答案

A

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查期货公司的变更。

期货公司变更住所或营业场所，应当向拟迁入地中国证监会派出机构提交备案材料。

故本题选 A 选项。

藏

纠

29.(选择题)

【乐橙网】关于客户交易指令，期货公司下列做法错误的是()。

A.

发现客户交易指令涉嫌违法违规或者出现交易异常的，告知客户撤回

B.

以互联网方式下达交易指令的，期货公司应当对互联网交易风险进行特别提示

C.

以计算机委托方式下达交易指令的，期货公司应当以适当方式保存

D.

以电话方式下达交易指令的，期货公司应当同步录音

回答错误

正确答案

A

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查客户下达交易指令的相关内容。

A 选项表述错误，期货公司应当建立健全客户交易行为管理制度，发现客户交易指令涉嫌违法违规或者出现交易异常的，应当及时向期货交易所、期货保证金安全存管监控机构及住所地中国证监会派出机构报告。

B 选项表述正确，以互联网方式下达交易指令的，期货公司应当对互联网交易风险进行特别提示。

C 选项表述正确，以计算机、互联网等委托方式下达交易指令的，期货公司应当以适当方式保存。

D 选项表述正确，电话方式下达交易指令的，期货公司应当同步录音。

故本题选 A 选项。

藏

纠

30.(选择题)

【乐橙网】期货交易所依法或依交易规则强行平仓发生的费用，由()承担。

A.

期货交易所

B.

客户经理

C.

客户

D.

期货公司

回答错误

正确答案

D

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查强行平仓纠纷及其责任。

期货交易所依法或依交易规则强行平仓发生的费用，由被平仓的期货公司承担，期货公司承担责任后有权向有过错的客户追偿。期货公司依法或依约定强行平仓所发生的费用，由客户承担。

故本题选 D 选项。

藏

纠

31.(选择题)

【乐橙网】根据《公司法》的规定，公司的权力机构是()。

A.

高级管理人员

B.

股东大会

C.

监事会

D.

董事会

回答错误

正确答案

B

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查《公司法》在期货市场中的作用。

《公司法》规定，股份有限公司股东大会由全体股东组成。股东大会是公司的权力机构，依法行使职权。

故本题选 B 选项。

藏

纠

32.(选择题)

【乐橙网】根据《中国期货业协会纪律惩戒程序》，当事人对纪律惩戒决定不服的，可以在接到纪律惩戒决定书之日起()内向申诉委员会提出书面申诉申请。

A.

30 个工作日

B.

10 个工作日

C.

15 个工作日

D.

5 个工作日

回答错误

正确答案

C

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查申诉。

当事人对纪律惩戒决定不服的，可以在接到纪律惩戒决定书之日起 15 个工作日内向申诉委员会提出书面申诉申请。提出书面申诉申请的，申诉委员会作出审议决定前暂不予执行纪律惩戒决定。

故本题选 C 选项。

藏

纠

33.(选择题)

【乐橙网】信义义务最初源自英国法中的信托义务和()中的善良家父义务。

A.

英美法

B.

中华法

C.
罗马法

D.
大陆法
回答错误
正确答案

C
题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查信义义务的理论发展。

信义义务主要源自英国法中的信托义务和罗马法中的善良家父义务。

故本题选 C 选项。

藏
纠

34.(选择题)

【乐橙网】在期货合约交割期内，买方或者卖方客户违约的，()应当代客户向对方承担违约责任。

A.
客户经理

B.
交割仓库

C.
期货公司

D.
期货交易所
回答错误
正确答案

C
题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查实物交割纠纷及其责任。

期货合约交割期内，买方或者卖方客户违约的，期货交易所应当代期货公司、期货公司应当代客户向对方承担违约责任。

故本题选 C 选项。

藏
纠

35.(选择题)

【乐橙网】在整个期货市场法律法规体系中居于基础性地位，发挥稳预期、固根本、利长远的作用的法律是()。

A.

《期货交易所管理办法》

B.

《期货交易管理条例》

C.

《公司法》

D.

《民法典》

回答错误

正确答案

D

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查期货市场法律法规体系的逻辑结构。

《民法典》是新中国第一部以法典命名的法律，在整个法律法规体系中居于基础性地位，发挥稳预期、固根本、利长远的作用，调整各类平等民事主体的人身关系和财产关系，调整范围最广。

故本题选 D 选项。

藏

纠

36.(选择题)

【乐橙网】下列关于会员制期货交易所理事委托代表出席理事会会议的表述，错误的是()。

A.

委托应当采取书面形式，且授权范围应当明确

B.

只能委托其他理事代为出席会议

C.

每位理事只能接受一位理事的委托，代为出席会议

D.

理事会讨论重大事项的，理事必须本人出席，不得委托他人代为出席

回答错误

正确答案

D

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查会员制期货交易所理事委托代表出席理事会会议的要求。

A、B 选项正确，D 选项错误，理事会会议应当由理事本人出席。理事因故不能出席的，应当以书面形式委托其他理事代为出席；委托书中应当载明授权范围。

C 选项正确，每位理事只能接受一位理事的委托。

故本题选 D 选项。

藏

纠

37.(选择题)

【乐橙网】期货公司延误执行客户交易指令给客户造成损失的，下列说法错误的是()。

A.

不当延误给客户造成损失的，应当承担赔偿责任

B.

由于市场原因导致客户交易指令未能全部成交的，不承担责任

C.

由于市场原因导致客户交易指令未能部分成交的，对成交部分承担责任

D.

由于市场原因导致客户交易指令未能部分成交的，不承担责任

回答错误

正确答案

C

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查期货公司延误执行客户交易指令给客户造成损失的处理措施。

A 选项正确，期货公司不当延误执行客户交易指令给客户造成损失的，应当承担赔偿责任。

B、D 选项正确，C 选项错误，由于市场原因致客户交易指令未能全部或者部分成交的，期货公司不承担责任。

故本题选 C 选项。

藏

纠

38.(选择题)

【乐橙网】根据《期货从业人员执业行为准则（修订）》，除()同意外，期货从业人员不得兼任导致与现任职务产生潜在利益冲突的其他组织的职务。

A.

中国期货业协会

B.

所在地中国证监会派出机构

C.

所在期货经营机构

D.

中国证监会

回答错误

正确答案

C

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查期货从业人员的兼任。

除所在机构同意外,从业人员不得兼任导致或者可能导致与现任职务产生实际或潜在利益冲突的其他组织的职务。

故本题选 C 选项。

藏

纠

39.(选择题)

【乐橙网】下列关于客户资产保护的表述中,错误的是()。

A.

期货公司存管的期货保证金属于客户所有

B.

非因客户本身的债务,不得冻结、扣划或者强制执行客户保证金,但可以查封

C.

客户保证金不属于期货公司破产财产

D.

客户保证金不属于期货公司清算资产

回答错误

正确答案

B

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查客户资产保护政策。

A 选项正确,客户的保证金和委托资产属于客户资产,归客户所有。客户资产应当与期货公司的自有资产相互独立、分别管理。

B 选项错误,非因客户本身的债务或者法律、行政法规规定的其他情形,不得查封、冻结、扣划或者强制执行客户资产。

CD 选项正确,期货公司破产或者清算时,客户资产不属于破产财产或者清算财产。

故本题选 B 选项。

藏

纠

40.(选择题)

【乐橙网】公司制期货交易所可以设立董事会秘书，董事会秘书由()提名，董事会通过。

A.

董事长

B.

控股股东

C.

中国证监会

D.

股东大会

回答错误

正确答案

C

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查期货交易所董事会秘书的相关规定。

期货交易所可以设董事会秘书。董事会秘书由中国证监会提名，董事会通过。

故本题选 C 选项。

藏

纠

41.(选择题)

【乐橙网】中国期货业协会对期货从业人员作出纪律惩戒决定后，应当及时在()公示。

A.

期货交易所网站

B.

中国证监会指定报刊

C.

中国期货业协会网站

D.

中国证监会网站

回答错误

正确答案

C

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查期货从业人员违规行为的处罚。

中国期货业协会应当自对期货从业人员作出纪律惩戒决定之日起 10 个工作日内，向中国证

监会及其有关派出机构报告，并及时在中国期货业协会网站公示。

故本题选 C 选项。

藏

纠

42.(选择题)

【乐橙网】期货交易所风险准备金应按照()来提取。

A.

手续费收入的 30%的比例

B.

手续费收入的 20%的比例

C.

成交金额的 30%的比例

D.

成交金额的 20%的比例

回答错误

正确答案

B

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查期货交易所风险准备金的提取比例。

期货交易所应当按照手续费收入的 20%的比例提取风险准备金，风险准备金应当单独核算，专户存储。

故本题选 B 选项。

藏

纠

43.(选择题)

【乐橙网】符合条件的专业投资者，如需转化为普通投资者，应当()告知经营机构。

A.

当面

B.

书面

C.

邮件

D.

电话

回答错误

正确答案

B

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查专业投资者转化为普通投资者的要求。

专业投资者如需转化为普通投资者，应当书面告知经营机构。经营机构应当按照普通投资者的标准，对其履行相应的适当性评估、匹配与管理义务。

故本题选 B 选项。

藏

纠

44.(选择题)

【乐橙网】下列单位或个人中，期货公司可以接受其委托为其进行期货交易的是()。

A.

中国期货业协会的工作人员

B.

某国有企业

C.

某国家机关

D.

证券市场禁止进入者

回答错误

正确答案

B

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查不得从事期货交易的主体。

下列单位和个人不得从事期货交易，期货公司不得接受其委托为其进行期货交易：

(1) 国家机关和事业单位 (C 选项不符合题意)；

(2) 国务院期货监督管理机构、期货交易所、期货保证金安全存管监控机构和期货业协会的工作人员 (A 选项不符合题意)；

(3) 证券、期货市场禁止进入者 (D 选项不符合题意)；

(4) 未能提供开户证明材料的单位和个人；

(5) 国务院期货监督管理机构规定不得从事期货交易的其他单位和个人。

B 选项符合题意，国有企业不包括在上述规定中不允许从事期货交易的主体。

故本题选 B 选项。

藏

纠

45.(选择题)

【乐橙网】下列关于期货公司风险监控指标标准的表述中，正确的是()。

A.
净资本与风险资本准备的比例不得低于 120%

B.
净资本与净资产的比例不得低于 40%

C.
负债与净资产的比例不得高于 100%

D.
净资本不得低于人民币 3000 万元

回答错误

正确答案

D

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查期货公司风险监控指标标准考前包过押题请咨询微信 S471581546。

A 选项错误，净资本与公司风险资本准备的比例不得低于 100%;

B 选项错误，净资本与净资产的比例不得低于 20%;

C 选项错误，负债与净资产的比例不得高于 150%;

D 选项正确，净资本不得低于人民币 3000 万元。

故本题选 D 选项。

藏

纠

46.(选择题)

【乐橙网】()是期货交易场所统一制定的、规定在将来某一特定的时间和地点交割一定数量标的物的标准化合约。

A.
期权合约

B.
期货合约

C.
交割合约

D.
标的物合约

回答错误

正确答案

B

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

考前包过押题请咨询S471581546

本题考查期货合约的定义。

期货合约是指期货交易所统一制定的、规定在将来某一特定的时间和地点交割一定数量标的物的标准化合约。

故本题选 B 选项。

藏

纠

47.(选择题)

【乐橙网】依法对期货保证金安全存管实施监控的机构是()。

A.

期货保证金安全存管监控机构

B.

中国证监会派出机构

C.

中国期货业协会

D.

期货交易所

回答错误

正确答案

A

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查对期货保证金安全存管实施监控的机构。

期货保证金安全存管监控机构依照有关规定对保证金安全实施监控，进行每日稽核，发现问题应当立即报告国务院期货监督管理机构。

故本题选 A 选项。

藏

纠

48.(选择题)

【乐橙网】设立期货公司，应由()批准。

A.

国务院期货监督管理机构

B.

国务院期货监督管理机构派出机构

C.

中国期货业协会

D.

期货交易所

回答错误

正确答案

A

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查批准设立期货公司的主体。

《期货交易管理条例》规定，期货公司是依照《中华人民共和国公司法》和本条例规定设立的经营期货业务的金融机构。设立期货公司，应当在公司登记机关登记注册，并经国务院期货监督管理机构批准。未经国务院期货监督管理机构批准，任何单位或者个人不得设立或者变相设立期货公司，经营期货业务。

故本题选 A 选项。

藏

纠

49.(选择题)

【乐橙网】对证券公司从事的介绍业务进行现场检查和非现场检查监督管理机构应当自验收完毕之日起()日内解除对其采取的有关措施。

A.

10

B.

5

C.

15

D.

3

回答错误

正确答案

D

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查对经过整改符合要求的期货公司解除监管措施的期限。

对经过整改符合有关法律、行政法规规定以及持续性经营规则要求的期货公司，国务院期货监督管理机构应当自验收完毕之日起 3 日内解除对其采取的有关措施。

故本题选 D 选项。

藏

纠

50.(选择题)

【乐橙网】首席风险官发现期货公司经营管理行为的合法合规性、风险管理等方面存在的违法违规问题，应及时向()提出整改意见。

A.

董事长

B.

监事会

C.

总经理或者相关负责人

D.

期货公司

回答错误

正确答案

C

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查首席风险官发现期货公司存在违法违规问题的措施。

首席风险官发现期货公司经营管理行为的合法合规性、风险管理等方面存在违法违规问题的，应当及时向总经理或者相关负责人提出整改意见。

故本题选 C 选项。

藏

纠

51.(选择题)

【乐橙网】期货公司申请从事期货投资咨询业务，申请日前()个月的风险监管指标应当持续符合监管要求。

A.

12

B.

6

C.

24

D.

3

回答错误

正确答案

B

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查期货公司申请从事期货投资咨询业务的风险监管指标的标准。

期货公司申请从事期货投资咨询业务，应当具备的条件之一是，申请日前 6 个月的风险监管

指标持续符合监管要求。

故本题选 B 选项。

藏
纠

52.(选择题)

【乐橙网】以下选项中不符合《期货从业人员管理办法》中规定的期货从业资格申请条件的是()。

A.

品行端正，具有良好的职业道德

B.

未被中国证监会等金融监管机构采取市场禁入措施，或者禁入期已经届满

C.

最近 3 年内未受过刑事处罚

D.

最近 3 年内因违法行为被撤销证券、期货从业资格

回答错误

正确答案

D

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查期货从业资格申请条件。

机构任用具有从业资格考试合格证明且符合下列条件的人员从事期货业务的，应当为其办理从业资格申请：

- (1) 品行端正，具有良好的职业道德（A 选项正确）；
- (2) 已被本机构聘用；
- (3) 最近 3 年内未受过刑事处罚或者中国证监会等金融监管机构的行政处罚（C 选项正确）；
- (4) 未被中国证监会等金融监管机构采取市场禁入措施，或者禁入期已经届满（B 选项正确）；
- (5) 最近 3 年内未因违法违规行为被撤销证券、期货从业资格；
- (6) 中国证监会规定的其他条件。

D 选项错误，"最近 3 年内因违法行为被撤销证券、期货从业资格"与第五项要求不符。

故本题选 D 选项。

藏
纠

53.(选择题)

【乐橙网】()应当以期货投资者保障基金名义设立资金专用账户，专户存储保障基金。

A.

期货交易所

B.

期货公司

C.

期货投资者保障基金管理机构

D.

中国证监会

回答错误

正确答案

C

题目解析

👉关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查期货投资者保障基金的存管。

保障基金管理机构应当以保障基金名义设立资金专用账户，专户存储保障基金。

故本题选 C 选项。

藏

纠

54.(选择题)

【乐橙网】证券期货经营机构的投资经理应当依法取得从业资格，并具有()年以上投资管理、投资研究、投资咨询等相关业务经验。

A.

2

B.

3

C.

4

D.

5

回答错误

正确答案

B

题目解析

👉关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查证券期货经营机构的投资经理的投资资格。

投资经理应当依法取得从业资格，具有 3 年以上投资管理、投资研究、投资咨询等相关业务经验，具备良好的诚信记录和职业操守，且最近 3 年未被监管机构采取重大行政监管措施、行政处罚。

故本题选 B 选项。

藏

纠

55.(选择题)

【乐橙网】期货交易所交易规则无须载明的事项是()。

A.

期货交易、结算和交割制度

B.

财务会计、内部控制制度

C.

风险管理制度

D.

保证金的管理和使用制度

回答错误

正确答案

B

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查期货交易所交易规则应当载明的事项。

期货交易所交易规则应当载明下列事项:

- (1) 期货交易、结算和交割制度; (A 选项表述正确)
- (2) 风险管理制度和交易异常情况的处理程序; (C 选项表述正确)
- (3) 保证金的管理和使用制度; (D 选项表述正确)
- (4) 期货交易信息的发布办法;
- (5) 违规、违约行为及其处理办法;
- (6) 交易纠纷的处理方式;
- (7) 需要在交易规则中载明的其他事项。

故本题选 B 选项。

藏

纠

56.(选择题)

【乐橙网】()负责期货投资业务的合规性定期检查。

A.

期货公司首席风险官

B.

期货交易所

C.

中国期货业协会

D.

中国证监会及其派出机构

回答错误

正确答案

A

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查期货投资咨询业务的合规性定期检查的相关内容。

期货公司首席风险官负责监督期货投资咨询业务管理制度的制定和执行,对期货投资咨询业务的合规性定期检查。并依法履行督促整改和报告职责。

故本题选 A 选项。

藏

纠

57.(选择题)

【乐橙网】期货投资者保障基金的管理和运用遵循()的原则。

A.

适度

B.

效率

C.

平均

D.

公开、合理、有效

回答错误

正确答案

D

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查期货投资者保障基金的管理和运用遵循的原则。

保障基金的管理和运用遵循公开、合理、有效的原则。

故本题选 D 选项。

藏

纠

58.(选择题)

【乐橙网】下列不属于期货交易所职责的是()。

A.

监管指定交割仓库的期货业务

B.

发布市场信息

C.

对保证金安全存管实施监控

D.

制定并实施交易规则及其实施细则

回答错误

正确答案

C

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查期货交易所的职责。

期货交易所的主要职责：

- (1) 提供交易的场所、设施和服务；
- (2) 设计合约，安排合约上市；
- (3) 组织并监督交易、结算和交割；
- (4) 为期货交易提供集中履约担保；
- (5) 按照章程和交易规则对会员进行监督管理；
- (6) 制定并实施期货交易所的交易规则及其实施细则；(D 选项表述正确)
- (7) 发布市场信息；(B 选项表述正确)
- (8) 监管会员及其客户、交割仓库、期货保证金存管银行及期货市场其他参与者的期货业务；(A 选项表述正确)
- (9) 查处违规行为。

故本题选 C 选项。

藏

纠

59.(选择题)

【乐橙网】因期货交易所的过错导致信息发布、交易指令处理错误，造成期货公司或者客户直接经济损失的，期货交易所应当承担赔偿责任，但其能够证明系()的除外。

A.

意外

B.

不可抗力

C.

紧急避险

D.

他人责任

回答错误

正确答案

B

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查保证合约履行责任的承担。

因期货交易所的过错导致信息发布、交易指令处理错误，造成期货公司或者客户直接经济损失的，期货交易所应当承担赔偿责任，但其能够证明系不可抗力的除外。

故本题选 B 选项。

藏

纠

60.(选择题)

【乐橙网】根据《期货公司风险监管指标管理办法》，期货公司保存风险监管报表的期限应当()。

A.

不少于 20 年

B.

不少于 15 年

C.

不少于 10 年

D.

不少于 5 年

回答错误

正确答案

D

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查期货公司保存风险监管报表的期限。

期货公司应当保留书面月度及年度风险监管报表，法定代表人、经营管理主要负责人、首席风险官、财务负责人等责任人员应当在书面报表上签字。并加盖公司印章。风险监管报表的保存期限应当不少于 5 年。

故本题选 D 选项。

藏

纠

61.(多选题)

【乐橙网】根据《期货从业人员执业行为准则（修订）》，期货从业人员在执业过程中应当()。

A.

确保股东利益最大化

B.

如实向投资者告知期货投资的风险

C.

以个人名义接受投资者委托

D.

如实向投资者申明其所具有的执业能力

确 定

回答错误

正确答案

BD

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查期货从业人员在执业过程中的义务。

A 选项错误，从业人员应当保护投资者的合法利益，不得以损害投资者利益的手段谋取个人或者相关方利益。选项所表述的"确保股东利益最大化"与原文投资者合法权益的表述不符。

B 选项正确，从业人员在向投资者提供服务前，应当了解投资者的财务状况、投资经验及投资目标，并应谨慎、诚实、客观地告知投资者期货投资的特点以及在期货投资中可能出现的各种风险，不得向投资者做出不符合有关法律、法规、规章、政策等规定的承诺或保证。

C 选项错误，期货公司的从业人员不得以个人名义接受客户委托代理客户从事期货交易。

D 选项正确，从业人员应当如实向投资者申明其所具有的执业能力，不得向投资者提供虚假文件、材料。

故本题选 BD 选项。

藏

纠

62.(多选题)

【乐橙网】根据《期货公司首席风险官管理规定（试行）》，期货公司首席风险官履行职责应当()。

A.

独立、谨慎、及时地作出判断

B.

主动回避与本人有利害冲突的事项

C.

保持充分的独立性

D.

保守期货公司的商业秘密和客户信息

确 定

回答错误

正确答案

ABCD

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查期货公司首席风险官履行职责时的义务。

ABC 选项正确，首席风险官履行职责应当保持充分的独立性，作出独立、审慎、及时的判断，主动回避与本人有利害冲突的事项考前包过押题请咨询微信 S471581546。

D 选项正确，首席风险官应当保守期货公司的商业秘密和客户信息。

故本题选 ABCD 选项。

藏

纠

63.(多选题)

【乐橙网】根据《证券期货投资者适当性管理办法》经营机构在确定普通投资者的风险承受能力时，需要综合考虑的因素包括()。

A.

资产状况和债务

B.

投资知识和经验

C.

收入来源

D.

风险偏好

确定

回答错误

正确答案

ABCD

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查确定普通投资者的风险承受能力需考虑的因素。

经营机构应当按照有效维护投资者合法权益的要求，综合考虑收入来源、资产状况、债务、投资知识和经验、风险偏好、诚信状况等因素，确定普通投资者的风险承受能力，对其进行细化分类和管理。

故本题选 ABCD 选项。

藏

纠

64.(多选题)

【乐橙网】根据《期货从业人员执业行为准则（修订）》，期货经营机构的管理人员不得()。

A.

为客户提供期货业务服务

B.

以不正当手段辞退本机构从业人员

C.

对下属从业人员的工作进行指导和监督

D.

以不正当手段招徕其他机构在职从业人员

确 定

回答错误

正确答案

BD

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查期货经营机构的管理人员的禁止行为。

A 选项正确，从业人员应当为客户提供期货业务服务。

BD 选项错误，机构的管理人员不得以不正当手段招徕其他机构在职从业人员，不得以不正当手段辞退本机构从业人员。

C 选项正确，机构的管理人员应当对下属从业人员的工作进行指导、监督和支持，使其确保不断提高专业胜任能力。

故本题选 BD 选项。

藏

纠

65.(多选题)

【乐橙网】根据《证券期货投资者适当性管理办法》普通投资者享有的特别保护包括()。

A.

信息告知

B.

投资收益

C.

风险警示

D.

适当性匹配

确 定

回答错误

正确答案

ACD

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查期货投资者适当性。

投资者分为普通投资者与专业投资者。普通投资者在信息告知、风险警示、适当性匹配等方面享有特别保护。

故本题选 ACD 选项。

藏

纠

66.(多选题)

【乐橙网】根据《期货从业人员管理办法》，期货从业人员自律管理的具体办法包括()。

A.

纪律惩戒

B.

后续职业培训

C.

执业行为准则

D.

从业资格考试

确定

回答错误

正确答案

ABCD

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查期货从业人员自律管理的具体办法。

期货从业人员自律管理的具体办法，包括从业资格考试（D 选项符合题意）、从业资格注册和公示、执业行为准则（C 选项符合题意）、后续职业培训（B 选项符合题意）、执业检查、纪律惩戒（A 选项符合题意）和申诉等，由协会制订，报中国证监会核准。

故本题选 ABCD 选项。

藏

纠

67.(多选题)

【乐橙网】期货公司的期货从业人员必须遵守()。

A.

《期货交易管理条例》

B.

《期货从业人员管理办法》

C.

《期货从业人员执业行为准则（修订）》

D.

期货交易所的自律规则

确定

回答错误

正确答案

ABCD

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查期货公司的期货从业人员必须遵守的规则。

期货从业人员必须遵守有关法律、行政法规和中国证监会的规定（ABC 选项符合题意），遵守协会和期货交易所的自律规则（D 选项符合题意），不得从事或者协同他人从事欺诈、内幕交易、操纵期货交易价格、编造并传播有关期货交易的虚假信息等违法违规行为。

故本题选 ABCD 选项。

藏

纠

68.(多选题)

【乐橙网】根据《期货公司风险监管指标管理办法》期货公司风险监管指标包括()。

A.

期货公司净资本

B.

期货公司净资本与净资产的比例

C.

期货公司流动资产与流动负债的比例

D.

期货公司负债与净资产的比例

确定

回答错误

正确答案

ABCD

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查期货公司风险监管的指标。

期货公司应当持续符合以下风险监管指标标准：

- （1）净资本不得低于人民币 3000 万元（A 选项符合题意）；
- （2）净资本与公司风险资本准备的比例不得低于 100%；
- （3）净资本与净资产的比例不得低于 20%（B 选项符合题意）；
- （4）流动资产与流动负债的比例不得低于 100%（C 选项符合题意）；
- （5）负债与净资产的比例不得高于 150%（D 选项符合题意）；
- （6）规定的最低限额结算准备金要求。

故本题选 ABCD 选项。

藏
纠

69.(多选题)

【乐橙网】首席风险官存在下列情形时，期货公司董事会可以免除其职务的有()。

A.

滥用职权，干预公司正常经营

B.

利用职务便利牟取个人利益

C.

不能胜任本职工作

D.

向监管部门报告公司交易部门的违规行为

确定

回答错误

正确答案

ABC

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查期货公司董事会可以免除首席风险官职务的情形。

首席风险官不得有下列行为：

(1) 擅离职守，无故不履行职责或者授权他人代为履行职责；(C 选项表述正确)

(2) 在期货公司兼任除合规部门负责人以外的其他职务，或者从事可能影响其独立履行职责的活动；

(3) 对期货公司经营管理中存在的违法违规行为或者重大风险隐患知情不报、拖延报告或者作虚假报告；

(4) 利用职务之便牟取私利；(B 选项表述正确)

(5) 滥用职权，干预期货公司正常经营；(A 选项表述正确)

(6) 向与履职无关的第三方泄露期货公司秘密或者客户信息，损害期货公司或者客户的合法权益；

(7) 其他损害客户和期货公司合法权益的行为。

故本题选择 ABC 选项。

藏
纠

70.(多选题)

【乐橙网】根据《期货投资者保障基金管理办法》，使用保障基金前，中国证监会和保障基金管理机构应当监督期货公司核实投资者保证金权益及损失，积极清理资产并变现处置，应当先以()弥补保证金缺口。

A.

期货公司变现资产

B.

期货公司自有资金

C.

期货交易所风险准备金

D.

期货公司结算担保金

确定

回答错误

正确答案

AB

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查期货投资者保障基金的使用规则。

使用保障基金前，中国证监会和保障基金管理机构应当监督期货公司核实投资者保证金权益及损失，积极清理资产并变现处置，应当先以自有资金和变现资产(AB 选项符合题意)弥补保证金缺口。不足弥补或者情况危急的，方能决定使用保障基金。

故本题选择 AB 选项。

藏

纠

71.(多选题)

【乐橙网】会员制期货交易所应当召开理事会临时会议的情形包括()。

A.

总经理提议

B.

中国证监会提议

C.

理事会提议

D.

1/3 以上理事联名提议

确定

回答错误

正确答案

BD

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查会员制期货交易所应当召开理事会临时会议的情形。

有下列情形之一的，应当召开理事会临时会议：

- (1) 1/3 以上理事联名提议;
- (2) 期货交易所章程规定的情形;
- (3) 中国证监会提议。

故本题选 BD 选项。

藏
纠

72.(多选题)

【乐橙网】下列选项中, 适用《期货交易管理条例》的有()。

A.

商品期货合约交易及其相关活动

B.

金融期货合约交易及其相关活动

C.

期权合约交易及其相关活动

D.

权证交易及其相关活动

确 定

回答错误

正确答案

ABC

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查期货交易的定义。

ABC 选项符合题意, 本条例所称期货交易, 是指采用公开的集中交易方式或者国务院期货监督管理机构批准的其他方式进行的以期货合约或者期权合约(不包含权证)为交易标的的交易活动。

故本题选 ABC 选项。

藏
纠

73.(多选题)

【乐橙网】依法对期货公司的金融期货结算业务实行自律管理的机构有()。

A.

期货交易所

B.

中国证监会

C.

中国期货业协会

D.

期货保证金安全存管监控机构

确 定

回答错误

正确答案

AC

题目解析

👉关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查依法对期货公司的金融期货结算业务实行自律管理的机构。

中国证监会及其派出机构依法对期货公司从事金融期货结算业务实行监督管理。中国期货业协会和期货交易所（AC 选项符合题意）依法对期货公司的金融期货结算业务实行自律管理。故本题选 AC 选项。

藏

纠

74.(多选题)

【乐橙网】人民法院审理期货侵权纠纷案件，应当根据()确定过错方承担的民事责任。

A.

过错的性质、大小

B.

手续费收取标准

C.

各方当事人是否有过错

D.

过错和损失之间的因果关系

确 定

回答错误

正确答案

ACD

题目解析

👉关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查确定过错方承担的民事责任的标准。

ACD 符合题意，人民法院审理期货侵权纠纷和无效的期货交易合同纠纷案件，应当根据各方当事人是否有过错，以及过错的性质、大小，过错和损失之间的因果关系，确定过错方承担的民事责任。

故本题选 ACD 选项。

藏

纠

75.(多选题)

【乐橙网】下列关于客户保证金账户的表述中，正确的有()。

- A.
客户开立保证金账户的，应在当日向期货保证金安全存管监控机构备案
- B.
期货公司应按规定向客户披露期货保证金账户开立、变更或者撤销情况
- C.
严禁在期货保证金账户和期货交易所专用结算账户之外存入客户保证金
- D.
客户应当向期货公司登记以本人名义开立的用于存取保证金的期货结算账户

确 定

回答错误

正确答案

BCD

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查于客户保证金账户的相关规定。

期货公司应当在期货保证金存管银行开立期货保证金账户，期货公司（而不是客户，A 选项不符合题意）开立、变更或者撤销期货保证金账户的，应于当日向期货保证金安全存管监控机构备案，并通过规定方式向客户披露账户开立、变更或者撤销情况（B 选项符合题意）。客户应当向期货公司登记以本人名义开立的用于存取期货保证金的结算账户（D 选项符合题意）。

期货公司存管的客户保证金应当全额存放在期货保证金账户和期货交易所专用结算账户内，严禁在期货保证金账户和期货交易所专用结算户之外存放（C 选项符合题意）。

故本题选 BCD 选项。

藏

纠

76.(多选题)

【乐橙网】期货交易所解散的法定情形包括()。

- A.
总经理决定解散
- B.
中国证监会决定关闭
- C.
会员大会或者股东大会决定解散
- D.
章程规定的营业期限届满
- 确 定

回答错误

正确答案

BCD

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查期货交易所解散的法定情形。

期货交易所因下列情形之一解散：

- (1) 章程规定的营业期限届满（D 选项符合题意）；
- (2) 会员大会或者股东大会决定解散（C 选项符合题）；
- (3) 中国证监会决定关闭（B 选项符合题意）。

故本题选 BCD 选项。

藏

纠

77.(多选题)

【乐橙网】根据《期货公司期货投资咨询业务试行办法》，期货公司应当按照信息公示有关规定，在营业场所、公司网站和中国期货业协会网站上公示的相关信息包括()。

A.

投诉方式

B.

服务内容

C.

人员的从业资格

D.

公司的业务资格

确 定

回答错误

正确答案

ABCD

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查期货公司期货投资咨询业务的业务规则。

期货公司应当按照信息公示有关规定，在营业场所、公司网站和中国期货业协会网站上公示公司的业务资格、人员的从业资格、服务内容、投诉方式等相关信息。

故本题选择 ABCD 选项。

藏

纠

78.(多选题)

【乐橙网】期货公司下列人员的近亲属在期货公司从事期货交易的，公司应当定期向中国证监会派出机构报告相关交易情况()。

A.
财务负责人

B.
高级管理人员

C.
监事

D.
董事
确 定
回答错误
正确答案

ABCD

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查期货公司董事、监事和高级管理人员的近亲属在期货公司从事期货交易的要求。期货公司董事、监事和高级管理人员的近亲属在期货公司从事期货交易的，有关董事、监事和高级管理人员应当在知悉或者应当知悉之日起 5 个工作日内向公司报告，并遵循回避原则。公司应当在接到报告之日起 5 个工作日内向中国证监会相关派出机构备案，并定期报告相关交易情况。

故本题选 ABCD 选项。

藏
纠

79.(多选题)

【乐橙网】在期货投资中，应由投资者自担的损失包括()。

A.
期货公司违法违规操作导致的损失

B.
期货公司风险控制不力导致的损失

C.
期货市场波动导致的损失

D.
投资品种价值本身发生变化所导致的损失

确 定
回答错误
正确答案

CD

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查期货交易需遵循的原则。

期货交易活动实行公开、公平、公正和投资者投资决策自主、投资风险自担的原则。投资者在期货投资活动中因期货市场波动(C选项符合题意)或者投资品种价值本身发生变化所导致的损失(D选项符合题意),由投资者自行承担。

AB选项不符合题意,期货投资者保障基金是在期货公司严重违法违规或者风险控制不力等导致保证金出现缺口,可能严重危及社会稳定和期货市场安全时,补偿投资者保证金损失的专项基金。

故本题选 CD 选项。

藏
纠

80.(多选题)

【乐橙网】证券期货经营机构从事私募资产管理业务,应当履行的管理人职责包括()。

A.

以管理人名义,代表投资者利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为

B.

按照资产管理合同的约定确定收益分配方案,及时向投资者分配收益

C.

对所管理的不同资产管理计划的受托财产分别管理、分别记账,进行投资

D.

依法办理资产管理计划的销售、登记、备案事宜

确定

回答错误

正确答案

ABCD

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

证券期货经营机构从事私募资产管理业务,应当履行以下管理人职责:

(一)依法办理资产管理计划的销售、登记、备案事宜;(D选项表述正确)

(二)对所管理的不同资产管理计划的受托财产分别管理、分别记账,进行投资;(C选项表述正确)

(三)按照资产管理合同的约定确定收益分配方案,及时向投资者分配收益;(B选项表述正确)

(四)进行资产管理计划会计核算并编制资产管理计划财务会计报告;

(五)依法计算并披露资产管理计划净值,确定参与、退出价格;

(六)办理与受托财产管理业务活动有关的信息披露事项;

(七)保存受托财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料;

(八)以管理人名义,代表投资者利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为;(A选项表述正确)

(九)法律、行政法规和中国证监会规定的其他职责。

故本题选择 ABCD 选项。

藏
纠

81.(多选题)

【乐橙网】国务院期货监督管理机构对期货公司的()等风险监管指标作出规定。

A.

净资本与净资产的比例

B.

净资本与境内期货经纪业务规模的比例

C.

净资本与境外期货经纪业务规模的比例

D.

流动资产与流动负债的比例

确 定

回答错误

正确答案

ABCD

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查国务院期货监督管理机构对期货公司的风险监管指标作出的规定。

国务院期货监督管理机构应当制定期货公司持续性经营规则,对期货公司的净资本与净资产的比例,净资本与境内期货经纪、境外期货经纪等业务规模的比例,流动资产与流动负债的比例等风险监管指标作出规定。

故本题选 ABCD 选项。

藏
纠

82.(多选题)

【乐橙网】根据《期货投资者保障基金管理办法》,期货投资者保障基金保障的主体范围包括()。

A.

期货市场个人投资者

B.

期货市场机构投资者

C.

期货交易所非期货公司会员

D.

符合一定条件的期货公司

确 定

回答错误

正确答案

AB

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查期货投资者保障基金保障的主体。

期货投资者保障基金是在期货公司严重违法违规或者风险控制不力等导致保证金出现缺口，可能严重危及社会稳定和期货市场安全时，补偿投资者保证金损失的专项基金。其中，投资者包括机构投资者和个人投资者。

故本题选 AB 选项。

藏

纠

83.(多选题)

【乐橙网】根据《期货公司期货投资咨询业务试行办法》，下列关于期货公司提供风险管理服务的表述中，正确的有()。

A.

期货公司可以基于市场发展的需要，适当夸大期货的风险管理功能

B.

期货公司应当为客户提供有针对性的风险管理咨询或者培训

C.

期货公司应当定期评估风险管理服务效果和客户反馈意见，不断改进风险管理服务能力

D.

期货公司应当发挥自身专业优势，为客户制定符合其需要的风险管理制度或者操作流程

确 定

回答错误

正确答案

BCD

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查期货公司提供风险管理服务的要求。

A 选项错误，B、D 选项正确，期货公司提供风险管理服务时，应当发挥自身专业优势，为客户制定符合其需要的风险管理制度或者操作流程，提供有针对性的风险管理咨询或者培训，不得夸大期货的风险管理功能。

C 选项正确，期货公司应当定期评估风险管理服务效果和客户反馈意见，不断改进风险管理服务能力。

故本题选 BCD 选项。

藏

纠

考前包过押题请咨询S471581546

84.(多选题)

【乐橙网】根据《期货从业人员执业行为准则（修订）》为期货公司提供中间介绍业务机构的从业人员不得有下列行为()。

- A.
存取期货保证金
- B.
划转期货保证金
- C.
收付期货保证金
- D.
代理客户从事期货交易

确 定

回答错误

正确答案

ABCD

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查为期货公司提供中间介绍业务的机构的从业人员不得的行为。

为期货公司提供中间介绍业务的机构从业人员不得有下列行为:

- (1) 收付、存取或者划转期货保证金 (ABC 选项符合题意);
- (2) 代理客户从事期货交易 (D 选项符合题意);
- (3) 中国证监会禁止的其他行为。

故本题选 ABCD 选项。

藏

纠

85.(多选题)

【乐橙网】期货公司不得接受()的委托, 为其进行期货交易。

- A.
中国银行业协会的工作人员及其配偶
- B.
中国期货业协会的工作人员及其配偶
- C.
期货公司工作人员的配偶
- D.
期货公司的工作人员

确 定

回答错误

正确答案

BCD

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查期货公司不能接受委托为其进行期货交易的对象。

期货公司不得接受下列单位和个人的委托，为其进行期货交易：

- (1) 国家机关和事业单位；
- (2) 中国证监会及其派出机构、期货交易所、期货保证金安全存管监控机构、中国期货业协会工作人员及其配偶；
- (3) 期货公司工作人员及其配偶；
- (4) 证券、期货市场禁止进入者；
- (5) 未能提供开户证明材料的单位和个人；
- (6) 中国证监会规定的不得从事期货交易的其他单位和个人。

故本题选 BCD 选项。

藏

纠

86.(多选题)

【乐橙网】根据《期货从业人员管理办法》，以下不属于期货从业人员的有()。

A.

证监会期货监管干部

B.

期货交易所总监

C.

中国期货业协会的工作人员

D.

期货公司的管理人员

确 定

回答错误

正确答案

ABC

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查期货从业人员的范畴。

《期货从业人员管理办法》规定，本办法所称期货从业人员是指：

- (1) 期货公司的管理人员和专业人员（D 选项正确）；
- (2) 期货交易所的非期货公司结算会员中从事期货结算业务的管理人员和专业人员；
- (3) 期货投资咨询机构中从事期货投资咨询业务的管理人员和专业人员；
- (4) 为期货公司提供中间介绍业务的机构中从事期货经营业务的管理人员和专业人员；
- (5) 中国证监会规定的其他人员。

A、B、C 选项未在上述范畴内，故不属于期货从业人员。

故本题选 ABC 选项。

藏

纠

87.(多选题)

【乐橙网】首席风险官在日常工作中的履职基本要求包括()。

A.

遵守公司章程

B.

遵守法律、行政法规、中国证监会的规定

C.

忠于职守、恪守诚信

D.

勤勉尽责

确定

回答错误

正确答案

ABCD

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查首席风险官在日常工作中的履职基本要求。

首席风险官应当遵守法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（简称中国证监会）的规定和公司章程，忠于职守，恪守诚信，勤勉尽责。

故本题选 ABCD 选项。

藏

纠

88.(多选题)

【乐橙网】根据《期货从业人员执业行为准则(修订)》，期货从业人员不得以排挤竞争对手为目的，低于()收取手续费。

A.

交易所规定标准

B.

经营成本

C.

证监会规定的标准

D.

行业自律标准

确 定

回答错误

正确答案

BD

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查期货从业人员执业行为准则。

根据《期货从业人员执业行为准则(修订)》的规定,提倡同业公平竞争,严禁从业人员以排挤竞争对手为目的,低于经营成本或行业自律标准收取手续费。

故本题选 BD 选项。

藏

纠

89.(多选题)

【乐橙网】因期货经纪合同无效给客户造成经济损失的, ()。

A.

应当根据无效行为与损失之间的因果关系确定责任的承担

B.

一方的损失系对方行为所致,应当由对方赔偿损失

C.

期货公司承担主要赔偿责任

D.

双方有过错的,根据过错的大小各自承担相应的民事责任

确 定

回答错误

正确答案

ABD

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查因期货经纪合同无效给客户造成经济损失的责任承担。

ABD 选项正确,因期货经纪合同无效给客户造成经济损失的,应当根据无效行为与损失之间的因果关系确定责任的承担。一方的损失系对方行为所致,应当由对方赔偿损失;双方有过错的,根据过错大小各自承担相应的民事责任。

C 选项错误,法律原文未明确指出哪方承担主要赔偿责任,需根据具体情况具体处理。

故本题选 ABD 选项。

藏

纠

90.(多选题)

【乐橙网】下列关于客户保证金存取的表述中,正确的有()。

A.

期货公司和客户应当通过中国期货业协会指定的账户存取保证金

B.

客户只能以转账的方式存取保证金

C.

期货公司和客户应当通过备案的期货保证金账户和登记的期货结算账户转账存取保证金

D.

客户应当向期货公司登记以本人名义开立的用于存取保证金的期货结算账户

确 定

回答错误

正确答案

CD

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查客户保证金的存取。

A 选项错误，C 选项正确，期货公司和客户应当通过备案的期货保证金账户和登记的期货结算账户转账存取保证金。

B 选项错误，保证金是指期货交易者按照规定交纳的资金或者提交的价值稳定、流动性强的标准仓单、国债等有价证券，用于结算和保证履约。故投资者可以以规定的有价证券充抵保证金。

D 选项正确，客户应当向期货公司登记以本人名义开立的用于存取期货保证金的结算账户。故本题选 CD 选项。

藏

纠

91.(判断题)

【乐橙网】中国证监会派出机构可以要求进入风险预警期的期货公司在做出重大业务决策后的 5 个工作日内向中国证监会派出机构报送临时报告。()

A.

正确

B.

错误

回答错误

正确答案

B

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查期货公司风险监管指标体系。

期货公司风险监管指标达到预警标准的，进入风险预警期。风险预警期内，中国证监会派出机构可视情况采取以下措施：

(一)要求期货公司制定风险监管指标改善方案并定期对监管指标的改善情况进行书面报告;
(二)要求期货公司进行重大业务决策时,应当至少提前 5 个工作日向公司住所地中国证监会派出机构报送临时报告,说明有关业务对风险监管指标的影响;
(三)要求期货公司增加内部合规检查的频率,并提交合规检查报告。期货公司未能有效履行相关要求的,中国证监会派出机构可以视情况采取出具警示函、监管谈话等监管措施。
故本题表述错误。

藏
纠

92.(判断题)

【乐橙网】期货从业人员对投资者服务结束后或者离开所在期货经营机构后,可以公开投资或者原所在期货经营机构的商业秘密。()

A.
正确

B.
错误
回答错误
正确答案

B

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查从业人员的义务。

从业人员对投资者服务结束或者离开所在机构后,仍应当保守投资者或者原所在机构的秘密。
故本题表述错误。

藏
纠

93.(判断题)

【乐橙网】期货交易所履行职责引起的商事案件包括:保证金存管银行或其他期货市场参与者,以期货交易所违反其交易规则的规定以及业务协议的约定,履行监督管理职责不当,造成其损害为由提起的商事诉讼案件。()

A.
正确

B.
错误
回答错误
正确答案

A

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查期货交易所履行职责引起的商事案件的定义。

期货交易所履行职责引起的商事案件是指:

(1) 期货交易所会员及其相关人员、保证金存管银行及其相关人员、客户、其他期货市场参与者，以期货交易所违反法律法规以及国务院期货监督管理机构的规定，履行监督管理职责不当，造成其以损害为由提起的商事诉讼案件；

(2) 期货交易所会员及其相关人员、保证金存管银行及其相关人员、客户、其他期货市场参与者，以期货交易所违反其章程、交易规则、实施细则的规定以及业务协议的约定，履行监督管理职责不当，造成其损害为由提起的商事诉讼案件；

(3) 期货交易所因履行职责引起的其他商事诉讼案件。

故本题表述正确。

藏

纠

94.(判断题)

【乐橙网】期货公司股东、董事和经理层限制、阻挠首席风险官正常开展工作的，首席风险官可以向中国证监会派出机构报告，中国证监会派出机构依法进行调查和处理。()

A.

正确

B.

错误

回答错误

正确答案

A

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查首席风险官的职责。

期货公司股东、董事和经理层限制、阻挠首席风险官正常开展工作的，首席风险官可以向中国证监会派出机构报告，中国证监会派出机构依法进行调查和处理。

故本题表述正确。

藏

纠

95.(判断题)

【乐橙网】期货公司在交易结算系统中维护的客户资料应当与报送统一开户系统的客户资料保持一致。()

A.

正确

B.

错误

回答错误

正确答案

A

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查客户资料的管理。

期货公司在交易结算系统中维护的客户资料应当与报送统一开户系统的客户资料保持一致。
故本题表述正确。

藏
纠

96.(判断题)

【乐橙网】根据《期货市场客户开户管理规定》期货公司应当按照中国期货保证金监控中心规定的格式，要求采集并以电子文档方式在公司总部集中统一保存客户影像资料，并随其他开户材料一并存档备查。各营业部也应当保存所办理的客户开户资料及其影像资料。()

A.
正确

B.
错误
回答错误
正确答案

A

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查期货公司对客户开户资料的保存。

期货公司应当按照监控中心规定的格式要求采集并以电子文档方式在公司总部集中统一保存客户影像资料，并随其他开户材料一并存档查。各营业部也应当保存所办理的客户开户资料及其影像资料。

故本题表述正确。

藏
纠

97.(判断题)

【乐橙网】期货公司违法经营或者出现重大风险，严重危害市场秩序、损害客户利益的，国务院期货监督管理机构可以对该期货公司采取责令停业整顿、指定其他机构托管或者接管等监管措施。()

A.
正确

B.
错误
回答错误
正确答案

A

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查国务院期货监督管理机构对期货公司违法违规行为采取的措施。

期货公司违法经营或者出现重大风险，严重危害期货市场秩序、损害客户利益的，国务院期货监督管理机构可以对该期货公司采取责令停业整顿、指定其他机构托管或者接管等监管措施。

故本题表述正确。

藏
纠

98.(判断题)

【乐橙网】根据《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》，集合资产管理计划的投资者人数不得超过一百人。()

A.

正确

B.

错误

回答错误

正确答案

B

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查集合资产管理计划的投资者人数。

证券期货经营机构可以为单一投资者设立单一资产管理计划，也可以为多个投资者设立集合资产管理计划。集合资产管理计划的投资者人数不少于二人，不得超过二百人。

故本题表述错误。

藏
纠

99.(判断题)

【乐橙网】在自己实际控制的账户之间进行证券交易，或者以自己为交易对象，自买自卖期货合约，影响证券、期货交易价格或者证券、期货交易量的，可能构成操纵证券、期货市场罪。()

A.

正确

B.

错误

回答错误

正确答案

B

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查构成操纵证券、期货市场罪的行为。

在自己实际控制的账户之间进行证券交易，或者以自己为交易对象，自买自卖期货合约，影响证券、期货交易价格或者证券、期货交易量的，构成操纵证券、期货市场罪。故原文此处

已确定以上行为确实构成操纵证券、期货市场罪，题干所述"可能构成操纵证券、期货市场罪"与原文不符。

故本题表述错误。

藏

纠

100.(判断题)

【乐橙网】根据《期货投资者保障基金管理办法》，保障基金按照取之于市场、用之于市场的规则筹集。()

A.

正确

B.

错误

回答错误

正确答案

A

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查保障基金的筹集原则。

《期货投资者保障基金管理办法》规定，保障基金按照取之于市场、用之于市场的原则筹集。

故本题表述正确。

藏

纠

101.(判断题)

【乐橙网】根据《期货经营机构投资者适当性管理实施指引（试行）》，风险承受能力最低类别的投资者只可购买或者接受 R1 风险等级的产品。()

A.

正确

B.

错误

回答错误

正确答案

A

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查风险承受能力最低类别的投资者的规定。

风险承受能力最低类别的投资者只可购买或接受 R1 风险等级的产品或服务。

故本题表述正确。

藏

纠

102.(判断题)

【乐橙网】在符合法律、行政法规和中国证监会有关规定的情况下，外商投资期货公司可以利用境外股东的资源和技术，提升信息系统的效率和安全水平。()

A.

正确

B.

错误

回答错误

正确答案

A

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查外商投资期货公司的有关情形考前包过押题请咨询微信 S471581546。

在符合法律、行政法规和中国证监会有关规定的情况下，外商投资期货公司可以利用境外股东的资源和技术，提升信息系统的效率和安全水平。

故本题表述正确。

藏

纠

103.(判断题)

【乐橙网】期货公司接受客户委托为其进行期货交易，可以不与客户签订书面合同。()

A.

正确

B.

错误

回答错误

正确答案

B

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查期货公司接受客户委托为其进行期货交易的事前处理。

期货公司接受客户委托为其进行期货交易，应当事先向客户出示风险说明书，经客户签字确认后，与客户签订书面合同。

故本题表述错误。

藏

纠

104.(判断题)

【乐橙网】期货公司在投资者填写风险承受能力评估问卷时，不得进行诱导、误导、欺骗投资者，影响填写结果。()

A.

正确

B.

错误

回答错误

正确答案

A

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查经营机构在投资者填写风险承受能力评估问卷时的禁止行为。

经营机构在投资者填写风险承受能力评估问卷时，不得进行诱导、误导、欺骗投资者，影响填写结果。

故本题表述正确。

藏

纠

105.(判断题)

【乐橙网】期货公司从事期货投资咨询业务的人员应当取得期货投资咨询业务从业资格。()

A.

正确

B.

错误

回答错误

正确答案

A

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查期货投资咨询业务的人员须取得的从业资格。

期货公司从事期货投资咨询业务，应当经中国证监会批准取得期货投资咨询业务资格;期货公司从事期货投资咨询业务的人员应当取得期货投资咨询业务从业资格。

故本题表述正确。

藏

纠

106.(判断题)

【乐橙网】国务院期货监督管理机构在调查操纵期货价格、内幕交易等重大期货违法违规行为时，经主要负责人批准，可以限制被调查事件当事人的期货交易，但限制的时间最长不得超过 20 个交易日。()

A.

正确

B.

错误

回答错误

正确答案

B

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查国务院期货监督管理机构限制当事人期货交易的期限。

国务院期货监督管理机构依法履行职责,在调查操纵期货市场、内幕交易等重大违法行为时,经国务院期货监督管理机构主要负责人或者其授权的其他负责人批准,可以限制被调查事件当事人的交易,但限制的时间不得超过三个月;案情复杂的,可以延长三个月;

故本题表述错误。

藏

纠

107.(判断题)

【乐橙网】期货交易所的所得收益按照国家有关规定管理和使用,但应当首先用于保证期货交易场所、设施的运行和改善。()

A.

正确

B.

错误

回答错误

正确答案

A

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查期货交易所收益的应用。

期货交易所的所得收益按照国家有关规定管理和使用,但应当首先用于保证期货交易场所、设施的运行和改善。

故本题表述正确。

藏

纠

108.(判断题)

【乐橙网】根据《证券公司为期货公司提供中间介绍业务试行办法》证券公司从事介绍业务,应当审慎,经营,并对通过其营业部开展的介绍业务实行统一管理。()

A.

正确

B.

错误

回答错误

正确答案

A

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查证券公司从事介绍业务的义务。

证券公司从事介绍业务，应当依照规定取得介绍业务资格，审慎经营，并对通过其营业部开展的介绍业务实行统一管理。

故本题表述正确。

藏

纠

109.(判断题)

【乐橙网】首席风险官核查发现期货公司近期客户透支和穿仓较多，而总经理认为这属于业务管理问题且涉及客户信息属于商业秘密，不宜核查，据此，总经理可以限制首席风险官的履职行为。()

A.

正确

B.

错误

回答错误

正确答案

B

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查首席风险官履行职责的相关规定。

期货公司董事、高级管理人员、各部门应当支持和配合首席风险官的工作，不得以涉及商业秘密或者其他理由限制、阻挠首席风险官履行职责。总经理作为公司的高级管理人员，不得阻挠首席风险官的履职行为。

故本题表述错误。

藏

纠

110.(判断题)

【乐橙网】对期货投资者保障基金的管理应当遵循安全、稳健的原则，保证保障基金的安全。()

A.

正确

B.

错误

回答错误

正确答案

A

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查期货投资者保障基金。

对保障基金的管理应当遵循安全、稳健的原则，保证保障基金的安全。

故本题表述正确。

藏

纠

111.(不定项选择题)

【乐橙网】某期货公司董事会认为王某无法胜任首席风险官的职务而做出免除其职务的决议，王某对此不服。对此，下列说法正确的有()。

A.

公司董事会应该提前通知本人

B.

公司董事会不需要提前通知本人，可以随时免除王某职务

C.

公司董事会应将免职理由、首席风险官履行职责情况及替代人选名单书面报告中国证监会

D.

王某可以向公司住所地中国证监会派出机构解释说明情况

确定

回答错误

正确答案

AD

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查首席风险的任免。

期货公司董事会拟免除首席风险官职务的，应提前通知本人，并按规定将免职理由、首席风险官履行职责情况及替代人选名单书面报告公司住所地中国证监会派出机构。被免职的首席风险官可以向公司住所地中国证监会派出机构解释说明情况。

故本题选 AD 选项。

藏

纠

112.(不定项选择题)

【乐橙网】某拟设期货公司拟经营的范围包括商品期货经纪、金融期货经纪、资产管理业务和期货自营业务。下列关于该拟设期货公司业务范围的表述中，正确的是()。

A.

不得从事期货自营业务，须调整其有关方案

B.

公司设立后即可从事资产管理业务

C.

从事金融期货经纪业务，应当在公司成立后申请业务资格

D.

从事商品期货经纪业务，应当在公司成立后申请业务资格

确 定

回答错误

正确答案

AC

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查期货公司的业务范围。

A 选项正确，期货公司不得从事或者变相从事期货自营业务。

BD 选项错误，C 选项正确，按照本办法设立的期货公司，可以依法从事商品期货经纪业务；从事金融期货经纪、境外期货经纪、期货投资咨询的，应当取得相应业务资格。从事资产管理业务的，应当依法登记备案。期货公司经批准可以从事中国证监会规定的其他业务。

故本题选 AC 选项。

藏

纠

113.(不定项选择题)

【乐橙网】某期货交易所会员现有可流通的国债 1000 万元，该会员在期货交易所专用结算账户中的实有货币资金为 300 万元，则该会员有价证券冲抵保证金的金额不得高于()万元。

A.

500

B.

600

C.

800

D.

1200

确 定

回答错误

正确答案

C

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查期货交易所的基本业务规则。

有价证券充抵保证金的金额不得高于以下标准中的较低值：

(1)有价证券基准计算价值的 80%(1000*80%=800 万元)；

(2)会员在期货交易所专用结算账户中的实有货币资金的 4 倍(300*4=1200 万元)。由于 800

万元<1200 万元，所以有价证券冲抵保证金的金额不得高于 800 万元。
故本题选 C 选项。

藏
纠

114.(不定项选择题)

【乐橙网】某期货公司是期货交易所的非结算会员，小王是该期货公司的客户。某日结算后，期货公司向小王发出追加保证金通知，次日，小王既未追加保证金也未自行平仓，期货公司按规定实行了强行平仓。如果期货公司对小王强行平仓后资金仍不足以弥补其账户损失的，期货公司应当采取的措施是()。

A.
以公司风险准备金、自有资金承担违约责任，并取得对小王的追偿权

B.
动用其他客户的保证金弥补亏损

C.
以公司的结算担保金承担违约责任

D.
起诉小王，待其承担违约责任后，将资金划入期货交易所

确 定
回答错误
正确答案

A
题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查客户保证金不足的处理措施。

A 选项正确，CD 选项错误，客户在期货交易中违约的，期货公司先以该客户的保证金承担违约责任;保证金不足的，期货公司应当以风险准备金和自有资金代为承担违约责任，并由此取得对该客户的相应追偿权。小王在保证金不足的情况下未及时追加保证金也未及时平仓，在期货公司强行平仓后资金仍不足以弥补其账户损失，构成违约;期货公司应以公司风险准备金、自有资金承担违约责任，并取得对小王的追偿权。

B 选项错误，期货公司向客户收取的保证金，属于客户所有，除下列可划转的情形外，严禁挪作他用：

- (1) 依据客户的要求支付可用资金;
- (2) 为客户交存保证金，支付手续费、税款;
- (3) 国务院期货监督管理机构规定的其他情形。

故本题选 A 选项。

藏
纠

115.(不定项选择题)

【乐橙网】某期货公司的期末报表显示，其净资本为 6000 万元。监管机构发现该公司使用部分闲置的自有资金用于申购新股，在期末时仍有 2000 万元处于申购新股冻结状态，公司

未对这部分资金进行风险调整（假设申购新股资金的风险调整比例为 10%）。在针对上述问题进行调整后，该公司的期末净资本实际为()万元。

- A.
6100
- B.
6200
- C.
5800
- D.
6000

确定
回答错误
正确答案

C

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查公司净资本的计算。

期货公司净资本是在净资产基础上，按照变现能力对资产负债项目及其他项目进行风险调整后得出的综合性风险监管指标。净资本的计算公式为：净资本=净资产-资产调整值+负债调整值-/+其他调整项。故该公司的净资本应扣去进行风险调整的部分，则该公司的净资本=6000-2000×10%=5800（万元）。

故本题选 C 选项。

藏
纠

116.(不定项选择题)

【乐橙网】2016 年 6 月 20 日，某期货公司挪用客户保证金 3 亿元，截至 2016 年 9 月，该期货公司已将前述保证金偿还。如果该期货公司首席风险官发现公司有上述问题，下列表述中正确的是()。

- A.
首席风险官应当向公司住所地中国证监会派出机构报告
- B.
首席风险官应当向董事会报告
- C.
首席风险官应当向中国期货业协会报告
- D.
首席风险官应当向公司控股股东报告

确定

回答错误

正确答案

AB

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查期货公司挪用客户保证金的处理措施。

首席风险官发现期货公司存在涉嫌占用、挪用客户保证金等侵害客户权益的行为或者存在重大风险隐患的，应当立即向公司住所地中国证监会派出机构报告，并向公司董事会和监事会报告。

故本题选 AB 选项。

藏

纠

117.(不定项选择题)

【乐橙网】某证券公司业务人员在为期货公司介绍客户时，下列做法中，错误的是()。

A.

告知客户，期货市场行情发生重大变化时由期货公司提示风险;证券市场行情发生重大变化时由证券公司提示风险

B.

告知客户，虽然期货公司不能给客户融资，但是所在的证券公司可以给客户融资从事期货交易

C.

在查看了客户身份证复印件后，直接让客户在期货公司留在证券公司的《期货经纪合同》上签字

D.

告知客户，由于期货公司是证券公司的全资子公司，期货公司的风险由证券公司承担

确定

回答错误

正确答案

ABCD

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查证券公司提供中间介绍业务的相关内容考前包过押题请咨询微信 S471581546。

期货、现货市场行情发生重大变化或者客户可能出现风险时，证券公司及其营业部可以协助期货公司向客户提示风险。A 选项说法错误。

证券公司不得直接或者间接为客户从事期货交易提供融资或者担保。B 选项说法错误。

证券公司应当建立完备的协助开户制度，对客户的开户资料 and 身份真实性等进行审查，向客户充分揭示期货交易风险，解释期货公司、客户、证券公司三者之间的权利义务关系，告知期货保证金安全存管要求。C 选项说法错误。

证券公司按照委托协议对期货公司承担介绍业务受托责任。基于期货经纪合同的责任由期货

公司直接对客户承担。D 选项说法错误。

故本题选 ABCD 选项。

藏
纠

118.(不定项选择题)

【乐橙网】期货公司的工作人员擅自以客户甲的名义进行交易且造成损失，下列说法中，正确的是()。

A.

甲有过错的，也要承担部分责任

B.

应由期货公司承担赔偿责任

C.

如果甲对交易结果进行追认，则损失由甲自行承担

D.

如果期货公司将该名工作人员开除，则损失完全由甲自行承担

确定

回答错误

正确答案

C

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查侵权行为损失的责任承担人。

期货公司擅自以客户的名义进行交易，客户对交易结果不予追认的，所造成的损失由期货公司承担。

C 选项符合题意，甲作为客户对交易结果进行追认，那么损失由客户承担。

故本题选 C 选项。

藏
纠

119.(不定项选择题)

【乐橙网】下列关于期货公司期货投资咨询业务的说法中，错误的是()。

A.

期货公司及其从业人员不得通过报刊、电视、电台和网络等开展期货信息传播活动

B.

期货公司及其从业人员通过公共媒体开展期货行情分析的，应当取得期货投资咨询业务资格及从业资格

C.

期货公司及其从业人员通过公共媒体开展期货行情分析的，应当遵守金融信息传播相关规定，

保护他人的知识产权

D.

在开展期货信息传播活动后,期货公司及其从业人员应当向住所地的中国证监会派出机构备案

确 定

回答错误

正确答案

AD

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查期货投资咨询业务。

期货公司及其从业人员通过报刊、电视、电台和网络等公共媒体开展期货行情分析等信息传播活动的,应当取得期货投资咨询业务资格及从业资格,遵守金融信息传播相关规定,保护他人的知识产权;在开展期货信息传播活动前,期货公司及其从业人员应当向住所地的中国证监会派出机构备案。

故本题选 AD 选项。

藏

纠

120.(不定项选择题)

【乐橙网】吴某为某期货公司客户,因与其所开户的期货公司营业部发生期货业务纠纷,向法院提起了诉讼。根据双方期货经纪合同的约定,纠纷由合同履行地人民法院管辖。吴某可以向()提起诉讼。

A.

营业部住所地中级人民法院

B.

期货交易所住所地中级人民法院

C.

营业部住所地高级人民法院

D.

期货交易所住所地高级人民法院

确 定

回答错误

正确答案

A

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查期货业务纠纷的处理措施。

在期货公司的分公司、营业部等分支机构进行期货交易的,该分支机构住所地为合同履行地。因实物交割发生纠纷的,期货交易所住所地为合同履行地。第七条规定,期货纠纷案件由中

级人民法院管辖。高级人民法院根据需要可以确定部分基层人民法院受理期货纠纷案件。根据题干，吴某与营业部发生期货纠纷。首先，在营业部进行期货交易的，合同履行地为营业部住所地，根据合同约定，纠纷由营业部住所地人民法院管辖（B、D 选项错误）；其次，期货纠纷案件由中级人民法院管辖（C 选项错误）。所以吴某应向营业部住所地中级人民法院提起诉讼。

故本题选 A 选项。

藏
纠

121.(不定项选择题)

【乐橙网】期货公司开展期货投资咨询服务，下列做法中错误的是()。

A.

市场传言国家将出台某政策措施，根据该传言为客户小马设计投资方案

B.

应客户要求，以公司业务员小刘的名义收取服务报酬

C.

向客户小王保证收益不低于 10%，并约定收益高于 30%时，超出部分按 1:1 的比例与小王分红

D.

与客户小林约定各自出资 50 万元共同投资，按 1:1 的比例共享收益，共担损失
确 定

回答错误

正确答案

ABCD

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查期货公司开展期货投资咨询服务不得从事的行为。

A 选项错误，期货公司及其从业人员在开展期货投资咨询服务时，不得以虚假信息、市场传言或者内幕信息为依据向客户提供期货投资咨询服务；选项中“根据传言为客户小马设计投资方案的行为”违反了上述规定。

B 选项错误，期货公司及其从业人员在开展期货投资咨询服务时，不得以个人名义收取服务报酬；选项中“以公司业务员小刘的名义收取服务报酬”违反了上述规定。

C、D 选项错误，期货公司及其从业人员在开展期货投资咨询服务时，不得向客户做获利保证，或者约定分享收益或共担风险。选项中“向客户小王保证收益”、“共享收益，共担损失”违反了上述规定。

故本题选 ABCD 选项。

藏
纠

122.(不定项选择题)

【乐橙网】甲是某期货公司的期货从业人员，在执业过程中发现投资者想要买入的期货与自己有利益冲突，则甲应当()。

- A.
及时告诉投资者这种情况
- B.
不做任何说明，直接要求投资者买入该合约
- C.
经说明以后，如果投资方仍然同意买入合约，甲应当确保投资者的利益得到公平的对待
- D.
请求期货公司立即换期货经纪人员，不得再从事该期货合约

确 定

回答错误

正确答案

AC

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查期货从业人员执业行为准则。

从业人员在执业过程中遇到自身利益或相关方利益与投资者的利益发生冲突或可能发生冲突时，必须及时向投资者披露发生冲突的可能性及有关情况，并尽量避免冲突;当无法避免时，应当确保投资者的利益得到公平的对待。

故本题选 AC 选项。

藏

纠

123.(不定项选择题)

【乐橙网】证券公司从事介绍业务，应当与期货公司签订书面委托协议，下列各项属于委托协议内容的是()。

- A.
违约责任
- B.
介绍业务的范围
- C.
客户投诉的接待处理方式
- D.
执行期货保证金安全存管制度的措施

确 定

回答错误

正确答案

ABCD

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查委托协议的内容。

证券公司从事介绍业务，应当与期货公司签订书面委托协议。委托协议应当载明下列事项：

- (1) 介绍业务的范围；
- (2) 执行期货保证金安全存管制度的措施；
- (3) 介绍业务对接规则；
- (4) 客户投诉的接待处理方式；
- (5) 报酬支付及相关费用的分担方式；
- (6) 违约责任；
- (7) 中国证监会规定的其他事项。

故本题选 ABCD 选项。

藏

纠

124.(不定项选择题)

【乐橙网】甲是某期货公司的客户，因对行情判断失误，甲的持仓损失不断扩大。某日开市前，甲的期货账户可用资金为负值。对此，期货公司和客户应当采取的正确措施是()。

A.

客户保证金不足时，应当及时追加保证金或者自行平仓

B.

期货公司应当督促客户自行平仓，不得进行强制平仓

C.

期货公司对客户合约强行平仓，有关费用和发生的损失可由客户和公司协商承担

D.

客户应当及时查询并妥善处理自己的交易持仓

确 定

回答错误

正确答案

AD

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查客户保证金不足的措施。

A 选项正确，客户保证金不足时，应当及时追加保证金或者自行平仓。

B、C 选项错误，客户未在期货公司规定的时间内及时追加保证金或者自行平仓的，期货公司应当将该客户的合约强行平仓，强行平仓的有关费用和发生的损失由该客户承担。B 选项中“不得进行强制平仓”、C 选项中“有关费用和发生的损失可由客户和公司协商承担”的表述与上述规定相悖。

D 选项正确，期货公司根据期货交易所的结算结果对客户进行结算，并应当将结算结果按照与客户约定的方式及时通知客户。客户应当及时查询并妥善处理自己的交易持仓。

故本题选 AD 选项。

藏
纠

125.(不定项选择题)

【乐橙网】某事业单位与期货公司签订期货经纪合同，委托期货公司进行期货交易。关于该事业单位期货交易的表述中，正确的是()。

A.

该事业单位不得进行期货交易

B.

该事业单位经其上级主管部门批准，可以进行期货交易

C.

期货公司不得接受该事业单位委托为其进行期货交易

D.

中国证监会可以对事业单位进行处罚

确 定

回答错误

正确答案

AC

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查期货公司不能接受委托的机构。

国家机关和事业单位不得从事期货交易(A 选项符合题意，B 选项不符合题意)，期货公司不得接受其委托为其进行期货交易(C 选项符合题意)。

D 选项不符合题意，中国证监会没有权利对事业单位进行处罚，中国证监会可以对期货公司进行处罚。

故本题选 AC 选项。

藏
纠

126.(不定项选择题)

【乐橙网】某期货公司营业部负责人陈某，为完成公司下达给该营业部的交易佣金任务，盗用客户王某的账户和密码，频繁买卖期货合约，致使王某账户亏损 100 万元，下列关于盗用王某的账户和密码进行交易的法律责任的表述中，正确的是()。

A.

擅自交易的行为是陈某的个人行为，有关赔偿责任由陈某独立承担

B.

期货公司应承担相关赔偿责任

C.

监管机构可以处罚陈某

D.

监管机构可以处罚期货公司

确 定

回答错误

正确答案

BCD

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查期货公司使用客户的期货结算账户进行期货交易的解决办法。

A 选项错误，B 选项正确，期货公司擅自以客户的名义进行交易，客户对交易结果不予追认的，所造成的损失由期货公司承担。本题中利用客户账户密码擅自进行期货交易造成损失 100 万元，期货公司应承担相关赔偿责任。

C、D 选项正确，期货公司不按照规定接受客户委托或者不按照客户委托内容擅自进行期货交易的，责令改正，给予警告，没收违法所得，并处违法所得 1 倍以上 5 倍以下的罚款；没有违法所得或者违法所得不满 10 万元的，并处 10 万元以上 50 万元以下的罚款；情节严重的，责令停业整顿或者吊销期货业务许可证。对直接负责的主管人员和其他直接责任人员给予警告，并处 1 万元以上 10 万元以下的罚款；情节严重的，暂停或者撤销任职资格、期货从业人员资格。根据题干，陈某利用客户账户密码擅自进行期货交易造成损失，期货公司及直接责任人员均有责任，应受到监管部门处罚。

故本题选 BCD 选项。

藏

纠

127.(不定项选择题)

【乐橙网】某期货公司任命王某为本公司的首席风险官。王某在开展工作过程中，发现公司在保证金安全存管工作中存在一定问题，王某将相关问题口头反映给公司总经理张某。张某要求相关部门对存在的问题进行了整改，解决了部分问题，但仍未完全达到要求，王某在张某的说服下，接受了整改结果。因公司的整改仍未达到要求，下列说法正确的有()。

A.

王某应当及时向期货公司董事长、董事会常设风险管理委员会或者监事会报告

B.

必要时，王某应当向公司住所地中国证监会派出机构报告

C.

王某在总经理的说服下，接受整改结果，事后期货公司发生重大风险的，王某可以因为曾向总经理提出整改意见而被从轻处罚

D.

王某如因坚持要求公司整改而遭公司解聘，可向中国证监会报告，中国证监会有权要求公司重新聘任王某

确 定

回答错误

正确答案

AB

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查首席风险官的职责。

A、B 选项正确，总经理或者相关负责人对存在问题不整改或者整改未达到要求的，首席风险官应当及时向期货公司董事长、董事会常设的风险管理委员会或者监事会报告，必要时向公司住所地中国证监会派出机构报告。

C 选项错误，期货公司发生严重违规或者出现重大风险，首席风险官未及时履行本规定所要求的报告义务的，应当依法承担相应的法律责任。但首席风险官已按照要求履行报告义务的，中国证监会可以从轻、减轻或者免于行政处罚。选项中王某被说服接受整改结果，未按照要求履行报告义务，故不能从轻处罚。

D 选项错误，首席风险官因正当履行职责而被解聘的，中国证监会及其派出机构可以依法对期货公司及相关责任人员采取相应的监管措施。根据选项，王某如因要求公司整改而遭公司解聘，中国证监会可以对期货公司及责任人员采取监管措施，但不能要求公司重新聘任王某。故本题选 AB 选项。

藏

纠

128.(不定项选择题)

【乐橙网】根据《期货交易管理条例》，如果客户在期货交易中发生违约的，客户保证金不足的，正确的处理方式是()。

A.

期货公司依法代客户承担违约责任后，取得对该客户的追偿权

B.

期货公司先以结算担保金代为承担违约责任

C.

期货公司先以风险准备金和自有资金代为承担违约责任

D.

由期货交易所先以风险准备金代为承担违约责任，并由此取得对该客户的相应追偿权

确定

回答错误

正确答案

AC

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查客户保证金不足的处理方式。

A、C 选项正确，客户在期货交易中违约的，期货公司先以该客户的保证金承担违约责任;保证金不足的，期货公司应当以风险准备金和自有资金代为承担违约责任，并由此取得对该客户的相应追偿权。

B 选项错误，期货交易所只对结算会员结算，收取和追收保证金，以结算担保金、风险准备

金、自有资金代为承担违约责任，选项的主体和对象均表述错误，首先客户不是结算会员，其次期货公司不能以结算担保金代为承担违约责任。

D 选项错误，选项中表述的承担违约责任的主体错误，以风险准备金代为承担责任的主体应为期货公司。

故本题选 AC 选项。

藏

纠

129.(不定项选择题)

【乐橙网】小王对期货投资很感兴趣，决定去某期货公司开户进行期货交易。由于身份证件遗失，小王持本人身份证复印件和单位的工作证件前往该公司开户。公司向小王讲解了期货交易的过程和期货交易的风险，与小王签订了《期货经纪合同》。下列关于开户的做法中，错误的是()。

A.

期货公司审查身份证复印件与工作证件照片，姓名相符，可以给小王开户

B.

小王可用妻子小张的身份证原件，代妻子开户

C.

期货公司可先为小王开户，待其身份证原件补办后，再补办身份审查程序

D.

未出具身份证原件，期货公司应当不予开户

确定

回答错误

正确答案

ABC

题目解析

❖关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查客户开户的相关规定。

客户开户应当符合《期货交易管理条例》及中国证监会有关规定，并遵守实名制要求。个人客户应当本人亲自办理开户手续(B 选项说法错误)，签署开户资料，不得委托代理人代为办理开户手续(AC 选项说法错误)。除中国证监会另有规定外，个人客户的有效身份证明文件为中华人民共和国居民身份证(D 选项说法正确)。

故本题选 ABC 选项。

藏

纠

130.(不定项选择题)

【乐橙网】A 期货公司在当日交易结算时，发现客户甲某交易保证金不足，于是电话通知甲某在第二天交易开始前足额追加保证金。甲某要求期货公司允许其进行透支交易，并许诺其资金到位立即追加保证金，公司对此予以拒绝。第二天交易开始后甲某没有及时追加保证金，且双方在期货经纪合同中没有对此进行明确约定。如果客户向人民法院起诉，认为期货公司没有向其发出追加保证金的通知，要求期货公司赔偿其因强行平仓受到的损失，而期货公司

主张其履行了通知的义务，对此，应当由()承担举证责任。

A.

期货公司

B.

客户

C.

双方各自依据自己的主张承担举证责任

D.

由法院根据双方过错大小决定举证责任的分配

确 定

回答错误

正确答案

A

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查举证责任。

期货公司向客户发出追加保证金的通知，客户否认收到上述通知的，由期货公司承担举证责任。

故本题选择 A 选项。

已答

正确

错误

00:03:46

已用时